

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 618/2531

บริษัท อาณาจักรเงินแชร์ (2521) จำกัด
กักข

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรพงษ์ขอนแก่น กับ
พวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรพงษ์ขอนแก่น ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสุรพงษ์ สุริยหาร ที่ 2 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 218

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้จำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องโจทก์ จึงไม่มีประเด็นที่จะเถียงกันไม่ว่าปัญหาข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริง เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่สอง 5 เดือน จำเลยทั้งสองจึงฎีกาไม่ได้ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองเห็นว่า จำเลยได้ฎีกาว่า โจทก์มิได้เป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยจึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ เนื่องจากโจทก์มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยทั้งสองจะให้การรับสารภาพไว้ก่อนแล้วก็ตามจำเลยทั้งสองก็มีสิทธิยับยั้งขึ้นมากล่าวอ้างได้ กรณีไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 อีกทั้ง

กรณีของจำเลยที่ 1 ศาลล่างทั้งสองลงโทษปรับเกินหมื่นบาท จึงไม่ต้องห้ามที่จะฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ด้วย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ตรี ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,91 รวม 5 กระทั่งให้ปรับจำเลยที่ 1 กระทั่งละ 10,000 บาท เรียงกระทั่งลงโทษรวมเป็นเงิน 50,000 บาท จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงปรับ 25,000 บาท ตรี ให้จำคุกจำเลยที่ 2 กระทั่งละ 2 เดือน เรียงกระทั่งลงโทษรวมจำคุกจำเลยที่สอง 10 เดือน จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 5 เดือน

จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 102)

จำเลยทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 108)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 สำหรับปัญหาข้อกฎหมายที่ว่า โจทก์มิได้เป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย เนื่องจากโจทก์มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ เห็นว่า คดีไม่มีข้อเท็จจริงปรากฏในท้องสำนวนว่าโจทก์มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดด้วยแต่อย่างใด เช่นนี้ คดีย่อมไม่มีข้อเท็จจริงที่จะนำไปสู่การวินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวฎีกาของจำเลยทั้งสองจึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ให้ยกคำร้อง

วิเคราะห์แล้ว คดีต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 สำหรับปัญหาข้อกฎหมายที่ว่า โจทก์มิได้เป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย เนื่องจากโจทก์มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด จึงไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้เห็น ว่า คดีไม่มีข้อเท็จจริงปรากฏในท้องสำนวนว่าโจทก์มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดด้วยแต่อย่างใด เช่นนี้ คดีย่อมไม่มีข้อเท็จจริงที่จะนำไปสู่การวินิจฉัยในปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวฎีกาของจำเลยทั้งสองจึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ให้ยกคำร้อง

(สหัส สิงหวิริยะ-ดำริ ศุภพิโรจน์-ชวลิต นราลัย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ